

باب چہارم

سفارشات

ہماری تحقیقات سے اختلاف ہوا ہے کہ پیشوا طبقہ کے ہاتھوں، اصلاح پسند بوہڑوں کے شہری حقوق اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جو لوگ سیدنا اور ان کے عاملوں کے احکامات نہیں مانتے خواہ ان معاملات کا تعلق خالص سیکولر معاملات سے ہی کیوں نہ ہو، ان پر برأت عائد کر دی جاتی ہے۔ نتیجہ میں ان کا مکمل سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ذہنی اذیت دی جاتی ہے اور اکثر جسمانی حملے بھی کئے جاتے ہیں۔ میثاق - (ملاحی کی غیر مشروط اطاعت کرنے کی قسم) جو بوہڑوں کی بلوغیت کی عمر کو پہنچنے سے قبل دیتا ہے، پورے فرقہ کو سیدنا اور ان کے نمائندوں کو اطاعت گزار رکھنے کا اصل آلہ ہے۔ برأت کی دھمکی اور اس کے نتیجے میں سنگین دشواریاں پیدا ہونے کے خدشہ کی بنیاد پر بوہڑوں کو ان جرائم کے پڑھنے سے باز رکھا جاتا ہے سیدنا جن کی ممانعت کرتے ہیں۔ (مثلاً باجے سماچار، بلٹن، اور بوہڑ بلٹن) سیدنا کی پیشگی اجازت حاصل کئے بغیر خیراتی ادارے مثلاً یتیم خانے، دواخانے، لائبریریاں وغیرہ قائم کرانے (سوا اس کے کہ ان کی نافذ کردہ شرائط قبول کر لی جائیں) سیدنا کی پیشگی دعائیں لینے بغیر میونسپل اور اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے، جس شخص پر برأت عائد کی گئی ہو اس سے کسی قسم کا سماجی تعلق رکھنے خواہ وہ اس کا شوہر، بیوی، بھائی، بہن باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باز رکھا جاتا ہے۔ برأت کے حربہ کو، بیوی کو طلاق دینے پر شوہر کو مجبور کرنے، اولاد کو اپنی ولدیت سے منکر ہونے

ماں کو بیٹے کی شکل دیکھنے سے انکار کرنے، بھائی یا بہن کو اپنے بھائی یا بہن کی شادی میں شرکت سے کنارہ کشی کرنے پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذات باہر کیا ہوا رکن حقیقت فرقہ میں اچھوت بن جاتا ہے۔ اور اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں سے چھوٹنے کے علاوہ بوہڑ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ موت بھی انہیں اس چکر سے نجات نہیں دلا سکتی۔ کیونکہ اس کی میت فرقہ کے قبرستانوں میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہند اور غیر ممالک میں بوہرہ جماعتوں کو اپنے اصول و ضوابط وضع کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ ایسے مطلق العنان دستور تھوپے جاتے ہیں جس کی رو سے سیدنا اور ان کے نمائندے کو مطلق اختیارات دیئے جاتے ہیں۔ ہر سال ہند اور غیر ممالک میں مقیم بوہروں سے سیدنا اور ان کے نمائندے روایتی ٹیکسوں اور نذرانوں کی صورت میں لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں جس کے لئے سیدنا کسی کو جوابدہ نہیں ہیں۔ سیدنا تمام بوہرہ مساجد کے مالک اور بوہرہ اوقاف کے واحد متولی ہونے کے بھی دعویدار ہیں۔ اور جہاں بھی ان اوقاف کے کھانوں کا آڈٹ کیا جاتا ہے وہ بوہرہ فرقہ کے ارکان پر مشتمل فرم کرتی ہے جس کے ارکان میثاق کے ذریعہ سیدنا کے پابندی۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ بوہرہ فرقہ کے اندر سے اصلاحی تحریک کھ چلا کر یہ صورت حال نہیں بدلی جاسکتی۔ جو شخص بھی سیدنا اور ان کے عاملوں کے احکامات کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتا ہے وہ میثاق توڑنے کا مرتکب ہوتا ہے اس پر برائت نافذ کی جاسکتی ہے یا سماجی بائیکاٹ کیا جاسکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حال اکثریت تعداد میں بوہرہ ارکان پیشوا طبقہ کے مظالم سے ناخوش ہیں لیکن وہ کھلے بندوں اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ اگرچہ ہمارے کمیشن کی مذمت کرنے اور اس کی تحقیقات کرنے کو روکنے کے لئے بوہرہ فرقہ میں ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی لیکن تحریک چلانے والوں میں سے کئی لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں۔

اگرچہ پیشوا طبقہ سے اختلاف رکھنے والے ارکان کی اکثریت پیشوا طبقہ کے تسلط کے خلاف اپنی آواز اٹھانے پر راضی نہیں ہے اور جو لوگ ایسا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں وہ فرقہ کے اندر اصلاحی تحریک چلانے میں ناکام ہیں۔ اگرچہ وہ سیدنا کی مذہبی حیثیت کو تسلیم کرنے کیلئے تیار ہیں۔ جو سیکولر حیثیت سے مختلف ہے اور اسے اپنے عقیدہ کا لازمی جز تسلیم کرنے پر تیار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان پر برائت نافذ کی جاتی ہے اور انہیں اپنے بوہرہ بھائی بہنوں

سے سماجی روابط رکھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے اس طرح ان کی تحریک فرقہ پر محض سطحی طور سے اثر انداز ہوتی ہے۔

لہذا ضرورت اس بات کی ہے حکومت مداخلت کرے اور پیشوا طبقہ کے مذہبی بنیادی حقوق کو مجرد کئے بغیر ایسا قانون بنایا جائے کہ فرقہ کی مصیبتیں دور ہوں۔ آئین کی دفعہ ۲۵ اور ۲۶ کے تحت ہر فرقہ کے ارکان کو اپنے مذہب پر عقیدہ رکھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے مذہبی مقاصد کے لئے ادارے قائم کرنے اور انہیں چلانے اور مذہبی امور میں اپنے معاملات انجام دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ حقوق ملک کو، مذہبی اعمال سے متعلق اقتصادى مالی، سیاسی یا سیکولر سرگرمیوں کی اصلاح اور روک تھام یا سماجی بہبود اور اصلاح کے سلسلے میں قانون سازی سے نہیں روکتے۔

اس باب میں ہم بتائیں گے کہ بوہروں کے پیشوا طبقہ کی اقتصادی اور سیکولر سرگرمیوں کی اصلاح کرنے اور فرقہ میں سماجی اصلاحات کرنے کے لئے کس قسم کے قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے قبل یہ ذہن نشین کر دینا ضروری ہے کہ اس قسم کا قانون اس وقت تک منظور نہیں کیا جاسکتا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک اسے ہندوستان کے تمام ترقی پسند طبقوں کی جن میں اقلیتی طبقے بھی شامل ہوں عملی حمایت حاصل نہ ہو۔ لہذا ہم خصوصیت سے ہندوستان کے مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس رپورٹ کا مطالعہ کریں۔ اس میں مظالم کی کتنی بھیانک تصویر کشی کی گئی ہے اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ آیا بوہرہ پیشوا طبقہ کی سیکولر سرگرمیوں کی اصلاح کرنے اور بوہرہ فرقہ میں سماجی اصلاح کرنے کے لئے قانون سازی ضروری ہے یا نہیں۔

اس سے قبل کے ابواب میں مذکور برائیوں کو دور کرنے کے لئے ہم حسب ذیل اقسام کے قانون بنانے کی سفارش کرتے ہیں۔

۱، برائت یا سماجی بائیکاٹ کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور اسے جرم قرار دے کر سزا دی جائے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ جب سپریم کورٹ نے سف الدین بنام ریاست بمبئی مقدمہ (اے آئی آر ۱۹۶۲ء ایس سی ۸۵۳) کا فیصلہ کیا تھا اس وقت برائت اور اس کے نتائج سے متعلق پورے واقعات عدالت کے سامنے پیش نہیں کئے گئے تھے۔ بوہروں میں برائت کا نفاذ مذہب سے

برگشتگی کے لئے نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا مطلب محض فرقہ کی عبادت میں شرکت کرنے اور فرقہ کی جائیداد سے فائدہ اٹھانے سے روکنا ہے۔ دراصل برات کا نفاذ سیکولر امور میں اتباع کرنے پر ہوتا ہے اور اس میں مکمل سماجی بائیکاٹ، اعزہ اور اجباب سے علیحدگی، بیوپار اور روزگار سے محرومی اور تقریباً مکمل طور سے اچھوت بن جانا ہے۔ مندرجہ بالا مقدمہ میں سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت کی جانب سے ظاہر کئے گئے خیال کے برخلاف برات کا خاتمہ بلاشبہ فوری سماجی اصلاح کا متقاضی ہے۔

بہر حال ہماری رائے ہے کہ سماجی بائیکاٹ ختم کرنے سے متعلق قانون کا مسودہ تیار کرتے وقت اس نقص کو دور کر لینا چاہیے جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کی اکثریت نے "بامبے پریوینشن آف ایکس کیو نیو کیشن ایکٹ ۱۹۴۹ء" کو باطل قرار دیا تھا۔ یہ بھی ضرورت ہے کہ سماجی بائیکاٹ کے خلاف ایک عام قانون بنایا جائے جو صرف بوہرہ فرقہ کی برات کی روایت تک محدود ہونے کے بجائے دیگر مواقع پر بھی استعمال کیا جاسکے۔ اس قسم کے قانون کی مثال کے طور پر ہم "بل نمبر ۶۷" ۱۹۷۷ء کی سفارش کرتے ہیں جو ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر وی آر نیڈرٹ نے لوک سبھا میں پیش کیا تھا اور عوام کی رائے جاننے کے لئے جسے مشہور کیا گیا ہے، اس بل کی نقل اس بل کے ضمیمہ ایچ میں درج کی جا رہی ہے۔

۲، ہم نے بڑی سنجیدگی سے اس سوال پر غور کیا ہے کہ آیا ضروری سماجی اصلاح کے اقدام کے بطور میثاق کے خاتمہ کی سفارش کی جائے یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں تک مذہبی امور میں سیدنا کی ہدایات تسلیم کرنے حلف لینے کا سوال ہے (میثاق دینے) وہ بوہرہ عقائد کا ایک لازمی جزو ہے اور اس میں کسی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ باب میں دیکھ چکے ہیں کہ میثاق کا دائرہ اتنا وسیع ہے جس میں مذہب کے ساتھ سیکولر معاملات میں بھی سیدنا کے آگے غیر مشروط طور پر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے غلامی کے پتے کی طرح ہے۔ ہم پچھلے ابواب میں یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ سیکولر معاملات میں میثاق توڑنے یا پر اختلاف کرنے والے بوہروں کو ہر قسم کی ایذا پہونچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا ہم سفارش کرتے ہیں کہ سیدنا سے پہلے یہ درخواست کی جائے کہ وہ میثاق کو صرف مذہبی امور میں اپنے احکامات کی بجا آوری تک محدود رکھیں۔ لیکن اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کریں تو موجودہ طریقہ سے میثاق لینے کی قانوناً ممانعت کر دینا چاہیے۔

(۳) یہ بھی لازمی ہے کہ سیدنا جن اذفاف کے واحد متولی ہونے کے دعویدار ہیں ان کو اور تمام رفاقتی ٹیکسوں اور نذرانوں کی وصولیابی کو مناسب قانون کے ذریعہ منضبط کیا جائے۔
 (۴) وقف ایکٹ ۱۹۵۵ء اور درگاہ خواجہ صاحب ایکٹ ۱۹۵۵ء سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئین کی رو سے ایسا قانون بنانا جائز ہے۔ چونکہ ان میں بہت سے اذفاف کی ہند اور دنیا کے دیگر حصوں سے بھی آمدنی ہے۔ لہذا ایسے اذفاف اور آمدنی کو منضبط کرنا ریاستی اسمبلی کے بجائے پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے آئین کی متفقہ فہرست میں "ٹرسٹ ایڈ ٹرسٹیز" کے نام سے بھی ایک عنوان موجود ہے۔ (گوشوارہ ۷۷ فہرست ۳ آئینم ۷۱)

ایسے اذفاف اور آمدنی کے بارے میں ہم حسب ذیل قسم کے قانون کی سفارش کرتے ہیں۔
 (۱) سیدنا کا دعویٰ ہے کہ وہ تمام بوہرہ مساجد کے اگر مطلق مالک نہ سہی تو واحد متولی ضرور ہیں۔ (ہم نے مدراس اسٹیٹ وقف بورڈ کے یکم جولائی ۱۹۶۲ء کے فیصلے کی نقل دیکھی ہے۔ جس میں ایک بوہرہ مسجد کے سکریٹری کا یہ دعویٰ رد کر دیا گیا تھا کہ مساجد کی جائیداد وقف جائیداد نہیں ہوتیں بلکہ سیدنا کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔) مسجد کی جائیداد کے انتظام کو منضبط کرنے کے لئے قانون ضروری ہے۔ قانون ایک بورڈ آف ٹرسٹیز کی گنجائش پیدا کرنا چاہیے جس کے چیئرمین سیدنا ہوں۔ اس کے کھانوں کو باقاعدگی سے تیار کیا جائے اور فرقہ کے افراد کو اس کی بجائے کرنے کی اجازت ہونا چاہیے۔

(ب) ان اذفاف کے انتظام کے لئے بھی اسی قسم کے قانون کی ضرورت ہے جن کے متولی سیدنا یا ان کے کنبہ کے افراد ہیں۔ متولیوں، خود مختار سکریٹری اور ضروری عملہ کی تقرری کے لئے قانون میں کوئی اسکیم فراہم کی جانا چاہیے۔ حکومت کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ان اذفاف کے کھانوں کے آڈٹ کے لئے سیمارٹرڈ اکاؤنٹینٹ مقرر کرے اور فرقہ کے ارکان کو حساب کا جائزہ لینے کی اجازت ہو۔

بعض غیراتی ٹرسٹوں کے بارے میں جو انفرادی طور پر بوہروں نے قائم کئے تھے۔ ٹرسٹ قائم کرنے والے پر اس بات کا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ سیدنا یا ان کے نامزد کئے گئے نمائندے کو اسکا ٹرسٹی بنادے لہذا شتی "ب" میں اوپر بتائے گئے قانون میں یہ شق شامل کی جائے کہ وقف کے وقوعہ کے ضلع کے ڈسٹرکٹ جج کو اس وقف کے انتظام کے لئے بورڈ آف ٹرسٹیز بنانے کا اختیار

ہونا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہو۔

(د) سیدنا اور ان کے عامل، بوسروں سے جو روایتی وصولیابی کرتے ہیں اور جن کا ذکر اس رپورٹ کے بارہویں باب میں کیا گیا ہے، وہ بھی ایک صورت سے وقف کی حیثیت رکھتی ہیں ہذا موصول ہونے والی رقومات اور فرقہ کی بہبود میں اس کے اخراجات کے حساب کتاب کی جوابدہی کے لئے ایک علیحدہ قانون بنایا جائے اس کے انتظام کے لئے قانون میں ایک بورڈ آف ٹرسٹینز قائم کرنیکی اسکیم تیار کرنے کا جواز پیدا کیا جائے جو پورے فرقہ کے مفادات کی نمائندگی کر سکے اور حکومت کی جانب سے نامزد کی ہوئی کسی خود مختار ایجنسی سے حساب کی جانے والے فرقہ کے ممبروں کو کھانے دیکھنے کی اجازت ہونا چاہیے۔

موجودہ مواد کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں کہ نذرانوں اور سلاموں کی صورت سے وصول کی جانے والی رقومات بھی جن کا تذکرہ بارہویں باب میں کیا جا چکا ہے، وقف جائیداد ہیں یا نہیں۔ اس کا فیصلہ اس مقصد کی روشنی میں کیا جاسکتا ہے جس کے لئے رقم دی گئی ہو۔ بہر حال یہ بات ظاہر ہے کہ اگر یہ رقومات وقف جائیداد میں شمار نہیں مے تو پھر ذاتی آمدنی میں شمار ہوگی۔ اور اس پر انکم ٹیکس لگنا چاہیے۔ چونکہ یہ رقومات باقاعدگی سے چند مخصوص مواقع پر وصول کی جاتی ہیں اور اتفاقی نوعیت کی نہیں ہیں اسلئے انکم ٹیکس کے تجزیہ میں اسے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا۔

(د) ہم اس رپورٹ میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ سیدنا اور ان کے نمائندے میونسپل اور قانون ساز اداروں کے انتخابات میں اثر ڈالنے کے لئے کیا طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ ایسی حرکت بد عنوانی کی مترادف ہونے کے علاوہ، اگر امیدوار یا اس کے انتخابی ایجنٹ کے ایما سے کی جائے تو فی نفسہ تعزیرات ہند کی دفعہ ۱۷۱ اسی کے تحت ناجائز دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اس وضاحت کے بعد مذہبی سربراہوں کی جانب سے انتخابات میں اس قسم کی مداخلت کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ دو پچھلے ابواب میں ہم دیکھ چکے ہیں ہند اور غیر ممالک کی بومیہ جماعتوں کو مطلق الغنان دستور قبول کرنے پر مجبور کیا گیا جس کے تحت سیدنا اور ان کے نمائندوں کو خود مختاری کے شوق دیئے گئے۔ میثاق کے دباؤ اور برائت کے خوف کی بنیاد پر ایسے آئین کو قبول کروانے کے لئے دباؤ ڈالا جاسکا۔ اگر برائت کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے اور میثاق کی اصلاح کر دی جائے یا مانعت کر دی جائے تو مظلوم بوجہ عقیس اپنی مرضی کے مطابق دستور میں ترمیمات کر سکتی ہیں۔ اس مقصد کے لئے مزید کسی قانون سازی کی ضرورت معلوم نہیں ہوئی۔